

1500413-03.2020.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luiz Claudio Sartorelli

Comarca: Cravinhos

Foro: Foro de Cravinhos

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 03/01/2022

... pelos policiais, a condenação por tráfico não pode ser afastada. O artigo 33 da Lei 11.343/2006 dispõe que o ato de trazer consigo, guardar ou manter em depósito a droga já configura o tipo penal.

A propósito veja-se a seguinte decisão do Egrégio SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: "A noção legal de tráfico ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cravinhos

Foro de Cravinhos

1ª Vara

Avenida Fagundes, 29, Cravinhos-SP - cep 14140-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500413-03.2020.8.26.0530 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500413-03.2020.8.26.0530

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2043564/2020 - DEL.POL.CRAVINHOS, 10042579 - DEL.POL.CRAVINHOS, 212/20/407 -

DEL.POL.CRAVINHOS, 2043564 - DEL.POL.CRAVINHOS, 212/20/407 - DEL.POL.CRAVINHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SAMUEL SANTOS DE ARAUJO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luiz Claudio Sartorelli

Vistos.

SAMUEL SANTOS DE ARAUJO, qualificado nos autos, está sendo processado pela Justiça Pública por incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Segundo a denúncia, no dia 14 de fevereiro de 2020, às 15 horas, na Rua Ana Fontoura Frazão, nº 399, Área Rural, na cidade de Cravinhos/SP, SAMUEL SANTOS DE ARAUJO, qualificado à fls. 11/15, guardava e mantinha em depósito, para fins de tráfico, 29,490g (vinte e nove gramas, quatrocentos e noventa miligramas) de cocaína, contidas em 105 (cento e cinco) microtubos de plástico, do tipo "eppendorf", de cor cinza; substância capaz de causar dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar da

portaria nº 344 do Ministério da Saúde, conforme laudo toxicológico de fls. 24/26 e 67/68. Segundo consta, foi expedido mandado de busca e apreensão domiciliar, a ser realizado na residência de Samuel, devido algumas informações de que ele estava realizando o tráfico de drogas nesta cidade. Os policiais militares, ora arrolados como testemunhas, foram designados para cumprirem o mandado expedido pela 1ª Vara Criminal desta Comarca. Durante o caminho até a residência do réu, os policiais encontraram-no caminhando na rua e o abordaram. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, durante a abordagem deram ciência sobre o mandado de busca e apreensão que seria realizado em sua casa, indagando-o se havia algo de ilícito no imóvel, mas Samuel negou. Samuel disse que estava a caminho do trabalho e que não havia ninguém em sua casa, bem como que não possuía as chaves para acesso ao imóvel. Todavia, quando os milicianos chegaram ao imóvel, foram recebidos por Nayara, amásia do réu. Indagada se havia algo de drogas no interior da casa, também negou. Durante as buscas no imóvel, acompanhada por Nayara, dentro guarda-roupas de Samuel e escondidas debaixo de algumas roupas, foram localizadas 105 (cento e cinco) cápsulas contendo cocaína. Indagado informalmente, o réu confirmou a propriedade do entorpecente e sua destinação à venda. Em solo policial, Nayara mostrou algumas mensagens que o réu havia mandado, pedindo que ela jogasse o entorpecente no vaso sanitário e dispensasse, mas ele não foi atendido, tendo em vista Nayara desconhecer o local que a droga estava oculta (fls. 30/31). Ainda em solo policial, Samuel apenas confessou a propriedade do entorpecente para seu consumo pessoal, negando que praticava a traficância. A arquitetura desenvolvida pelo réu, a grande quantidade de cápsulas apreendidas e o alto poder viciante/destrutivo da substância, evidenciam a prática do tráfico de drogas. Oferecida denúncia (fls. 106/109), o réu foi notificado e ofertou defesa preliminar (fls. 128/129). A denúncia foi recebida (fls. 133). Na sequência, o réu foi citado. Em audiência foram inquiridas três testemunhas da acusação e o réu interrogado (fls. 164). Em memoriais, o Ministério Público manifestou-se pela procedência da ação penal. A defesa, por sua vez, requereu a atenuante da confissão e a fixação do regime aberto.

É o relatório.

Fundamento.

A ação merece ser julgada procedente.

A materialidade do crime restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 17/20), auto de exibição e apreensão (fls. 22), imagens (fls. 27/33), laudo de constatação (fls. 24/26), exame químico toxicológico (fls. 67/68), bem como pela prova oral colhida durante a instrução.

O exame toxicológico forneceu resultado positivo para cocaína na substância apreendida com o réu (fls. 67/68) e constatou a presença de METIL BENZOIL ECGONINA (COCAÍNA) comprovando a materialidade de modo que a citada substância está relacionada na Lista F da Portaria nº 344, de 15/05/98 e suas atualizações, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, como substância entorpecente e de uso proscrito no Brasil.

A autoria é certa.

No flagrante o réu sustentou que as cápsulas de cocaína se destinavam ao consumo próprio e avisou sua mulher para jogá-las fora (fls. 8/9).

Em juízo confessou a prática do crime. Relatou que tem passagem policial como usuário de drogas e, na data dos fatos, estava indo para sua residência quando os policiais o abordaram na rua e lhe apresentaram o mandado de busca, colocando-o na viatura, mas deixando o celular em seu poder. Tentou entrar em contato com sua esposa pedindo para que ela dispensasse as cápsulas de cocaína. Sua esposa não tinha conhecimento das drogas. Comprou as cápsulas de cocaína em Ribeirão Preto e as revenderia em Cravinhos. Após os fatos não se envolveu mais com drogas.

Confirmou ter sido abordado anteriormente pelos policiais militares.

O policial militar Vitor Henrique Oliveira da Silva relatou que o réu anteriormente foi abordado com cápsulas de cocaína, sendo conduzido à Delegacia e lavrado boletim de ocorrência por porte de drogas para consumo. Após a citada abordagem receberam denúncia de que o réu realizava o tráfico em Cravinhos, tendo sido requerida a expedição de mandado de busca e apreensão. Quando do cumprimento do mandado

encontraram o réu nas proximidades de sua residência e o abordaram. Ele afirmou que não possuía a chave da residência e que não havia ninguém no local. Na residência fizeram contato com a esposa do réu, apresentaram o mandado e passaram a realizar as buscas. O policial Farias foi quem localizou as 105 cápsulas de cocaína. Após a localização da droga o réu confessou que praticava o tráfico. No mesmo sentido foi o depoimento do policial Farias, o qual acrescentou que as cápsulas foram encontradas no guarda-roupa do réu, dentro de uma sacola, a qual estava um pouco molhada, ocasião em que a esposa do réu foi questionada e informou que Samuel tentou entrar em contato com ela por 8 vezes através do celular pedindo que jogasse as cápsulas de cocaína no vaso sanitário.

Nayara dos Santos Bevilacqua, esposa do réu, relatou que recebeu mensagens de Samuel no sentido de jogar as cápsulas de cocaína no vaso sanitário, pois os policiais militares estavam se dirigindo para a residência. Afirmou que não tinha sabido que a droga estava na residência, a qual foi localizada no guarda-roupas do réu.

A versão apresentada pelos policiais encontra respaldo no boletim de ocorrência de fls. 90/91. Em 3 de fevereiro de 2020 o réu foi abordado na via pública na posse de 20 cápsulas de cocaína. Como os policiais receberam denúncia do sentido de que Samuel realizava o tráfico de drogas nesta cidade, requereram a expedição de mandado de busca e apreensão (fls. 21), que foi cumprido na data de 14 de fevereiro, culminando com a prisão do réu.

Diante desse quadro, percebe-se que o conjunto probatório aponta, de forma suficiente, ter o réu realizado o delito previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, em suas elementares, na forma descrita na denúncia.

Ainda que o ato de venda, em si, não tenha sido praticado ou observado pelos policiais, a condenação por tráfico não pode ser afastada. O artigo 33 da Lei 11.343/2006 dispõe que o ato de trazer consigo, guardar ou manter em depósito a droga já configura o tipo penal.

A propósito veja-se a seguinte decisão do Egrégio SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: “A noção legal de tráfico ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização” (HC nº 69.806/00- Relator Ministro Celso de Mello - DJU 04.06.1993 p. 11.012).

No mesmo sentido: “Para a configuração do crime previsto no artigo 12 da Lei 6368/76, não se exige ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente traga consigo a substância entorpecente. Da mesma forma, é inexigível a tradição, para a consumação do delito” (HABEAS CORPUS nº 39.141-3 Relator Desembargador Adalberto Denner de Sá - RJTJESP 97/512).

Destarte, em tese, o fato de o réu ser viciado, dependente ou usuário à época dos fatos, não impede o reconhecimento de que, naquele momento, mantinha em depósito e trazia consigo substâncias entorpecentes, para fins de comércio ilícito. Assim decide a superior instância há décadas, mesmo ainda sob a égide de vigência da anterior Lei Antidrogas, nº 6.368/76, conforme será abaixo demonstrado, in verbis: A condição de dependente não exclui, por si só, a condição de traficante do acusado. E a este não se aplica o disposto nos artigos 19 e 29 da Lei 6368/76. Os mesmos só incidem nas infrações do artigo 16 do citado Diploma Legal, quando o viciado em tóxico pode ficar sob tal dependência que o torne incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com ele. (TJSP 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Jarbas Mazzoni, RT 643/277).

A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando à última, de maior gravidade. (RJTJSP 101/498).

Ante o exposto, conclui-se pela procedência da ação, nos exatos termos da denúncia. Passo à dosagem da pena.

Na primeira fase, a pena base é fixada um sexto (1/6) acima do mínimo legal, em razão da cocaína ser mais prejudicial à saúde, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/06.

Na segunda fase, reconheço a confissão como circunstância atenuante genérica, fixando a pena no patamar mínimo, ou seja, cinco (5) anos de reclusão e quinhentos (500) dias-multa.

Na terceira fase, reduzo a pena do réu em dois terços (2/3), nos termos do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, ante a primariedade e os antecedentes, bem como por não haver notícia de que o réu se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa. Ausentes causas modificativas, torno a pena definitiva em um (1) ano e oito (8) meses de reclusão e pagamento de cento e sessenta e seis (166) dias-multa.

Decido.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação para CONDENAR SAMUEL SANTOS DE ARAUJO, qualificado nos autos, por incurso no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, à pena de um (1) ano e oito (8) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de cento e sessenta e seis (166) dias-multa, no valor unitário mínimo. Presentes os requisitos legais, nos termos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes no pagamento de prestação pecuniária de um salário mínimo em favor de entidade com destinação social e prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena corporal, na forma a ser definida pelo juízo das execuções criminais.

Deixo de condená-lo ao pagamento das custas do processo por ser beneficiário da justiça gratuita.

Determino a incineração da droga apreendida.

Transitada em julgado, comunique-se o cartório eleitoral e tornem conclusos para designação de audiência admonitória.

P.R.I.C.

Cravinhos, 03 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA